

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5081249-73.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: VANDA LUCIA SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVO CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM AÇÃO NA QUAL A AUTORA PLEITEIA A CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO INDEFERIDO POR FALTA DE QUALIDADE DE SEGURADO DO FALECIDO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONVIVÊNCIA MARITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2024.

5081249-73.2024.4.02.5101

510014848353 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5081249-73.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

RECORRENTE: VANDA LUCIA SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo/Medida Cautelar interposto pela parte autora em face do indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas, em ação na qual pleiteia a concessão de pensão por morte.

Sustenta que era esposa do falecido Daniel Ribeiro da Silva, óbito registrado em 11/12/2020, e sempre foi sua dependente econômica pois não trabalhava, sempre se dedicou exclusivamente a cuidar do seu Lar. Aduz que o benefício foi indeferido sob alegação de perda da qualidade do segurado mas diz que isto foi culpa exclusiva da empresa em que o falecido trabalhava, que deixou de repassar suas contribuições para o INSS. Requer a reforma da decisão agravada, *"devendo prosseguir a execução, haja vista a não ocorrência de prescrição da pretensão executória"*.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

Mantive a decisão recorrida de Primeiro Grau (Evento 3).

Não merece prosperar a pretensão recursal.

Reproduzo, com base nos princípios informadores dos Juizados Especiais Federais previstos no art. 2º da Lei 9.099/1995, o teor da decisão por mim exarada liminarmente:

Em primeiro lugar, destaco que o pedido final do recurso nada tem a ver com a narrativa, visto não estar o feito principal na fase de execução e não existir qualquer discussão sobre ocorrência ou não de prescrição da pretensão executória.

*Aduz a recorrente que informou ao juízo o seu interesse quanto à produção de provas, qual seja a oitiva de testemunhas arroladas, **para que seja comprovado ao juízo a convivência marital entre a Agravante e o de-cujos.***

O juízo indeferiu o pedido assim fundamentado:

Intimadas em provas (evento 42), a parte autora requer oitiva de testemunhas **para comprovação da convivência marital** (evento 47).

No evento 53, a autora junta cópia da sentença da ação trabalhista n. 0100269.98.2021.5.01.0247 e informa que o processo se encontra em fase recursal.

Decido.

Tendo em vista que o benefício foi negado por falta de qualidade de segurado na data do óbito e que a qualidade de dependente da parte autora restou incontroversa, conforme certidão acostada aos autos (evento 14, CERTCAS2), indefiro o requerimento de prova testemunhal por ser desnecessário ao julgamento do feito (arts. 77, III, e 370, parágrafo único, CPC).

Com razão o Juízo de origem.

O benefício foi indeferido por falta de qualidade de segurado do falecido esposo da autora. Não existe qualquer razão para que haja audiência 'para comprovação da convivência marital', uma vez que esse não foi o motivo do indeferimento.

Outrossim, foi proferida sentença na ação trabalhista nº. 0100269.98.2021.5.01.0247, movida pela autora, julgada improcedente, tendo aquele juízo assim explanado: 'Na verdade, a prova dos autos dá conta de que o falecido Sr. Daniel realmente era pescador e que nunca prestou serviços para a empresa reclamada ("Menino da Ilha Transportes Marítimos Ltda"), cujo objeto social nunca foi a atividade pesqueira', não sendo reconhecido seu vínculo empregatício. A autora entrou com recurso ordinário, que se encontra em análise.

Portanto, deve prevalecer, por ora, a presunção da legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Salvo hipóteses excepcionabilíssimas, somente após o afastamento de tal presunção, mediante o cumprimento de toda fase instrutória do feito, é que se mostrará em tese viável o acolhimento da providência de urgência pretendida pela parte autora.

Ante o exposto, **MANTENHO A DECISÃO RECORRIDA.**

Publique-se. Intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Inexistindo motivos suficientes para desautorizar a decisão liminarmente proferida, torna-se esta definitiva, no âmbito do presente recurso. Evidentemente, a natureza da presente decisão limita-se à análise do deferimento de pedido de tutela de urgência, pois "a decisão da tutela antecipada (de natureza interlocutória) não se confunde com a que encerra o processo (sentença de mérito)" (PRUDENTE, Antônio Souza. A Antecipação da Tutela na Sistemática do Código de Processo Civil. *Revista de Informação Legislativa*, Brasília, a. 33, n. 129, jan./mar. 1996, p. 120), não interferindo na apreciação do mérito propriamente dito pelo Juiz Natural da causa.

Publique-se. Intimem-se.

Dê-se ciência dessa decisão ao MM. Juízo a quo.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

Ante o exposto, **VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.**